



Fecha: 29/1/2026

Jurisdicción: Nacional/Federal

Gabriel Escalada
Matrícula: T° 433 F° 2344

Consulta: fallos medianería casa particular

Normativa Aplicable

El régimen de medianería se encuentra regulado en el artículo 2006 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), que establece los derechos y obligaciones sobre las paredes medianeras. Según este artículo, el condómino del muro medianero debe contribuir a las reparaciones y mantenimiento de la pared compartida. Además, los derechos respecto a la edificación en los linderos están sujetos a la normativa sobre servidumbres y a los principios de uso razonable. La jurisprudencia ha reafirmado esta interpretación, sustentando que no se puede realizar uso abusivo del muro medianero, lo que incluye el deber de no perjudicar el uso del inmueble colindante. Excepciones pueden darse en casos donde se justifiquen el abuso de derecho o el incumplimiento de las normas de convivencia establecidas.

Análisis de Jurisprudencia

- Autos: Muro medianero, vistas sobre inmueble vecino, abuso del derecho

La jurisprudencia ha establecido que el uso de paredes medianeras debe respetar el derecho de los vecinos colindantes. El abuso del derecho puede acarrear sanciones, impidiendo que un propietario haga un uso desmedido que afecte el derecho de sus vecinos. Se reafirma la necesidad de un equilibrio justo en el aprovechamiento de estas estructuras, en línea con los principios establecidos en el CCCN.

(Fuente: SAIJ)

- Autos: Muro medianero, reparaciones en el inmueble

El tribunal ha determinado que las reparaciones en un muro medianero deben ser costeadas en proporción a la propiedad de cada copropietario. La falta de cumplimiento en esta obligación genera responsabilidad por los daños que su inacción pueda causar a la propiedad vecina, reafirmando la naturaleza cooperativa del derecho civil en materia de medianerías.

(Fuente: SAIJ)

Liquidación Estimativa

En la liquidación de reparaciones de un muro medianero, considerar: a) Rubros indemnizatorios: debe incluir costos de materiales, mano de obra y eventuales daños sufridos por el inmueble colindante. b) Tasa de interés: aplicar la Tasa Activa BNA para el monto total de las reparaciones. c) Fórmulas de cálculo: incidencia proporcional de los gastos entre los copropietarios, en base al valor del inmueble. c) Rangos de montos: históricamente, las reparaciones suelen oscilar entre el 1% y el 5% del valor del inmueble, dependiendo de la magnitud del trabajo requerido.



Puntos de Prueba

El plan probatorio deberá incluir la siguiente evidencia concreta: 1) Pericia técnica sobre el estado actual de la pared medianera y el detalle de las reparaciones necesarias. 2) Testigos que puedan certificar la necesidad de mantenimiento del muro y el uso que se ha hecho del mismo. 3) Documentación que respalde las contribuciones económicas realizadas anteriormente por cada copropietario.

Estrategia Recomendada

La estrategia procesal en materia de medianería debe ser integral: a) **TÁCTICA OFENSIVA**: Se debe argumentar que el copropietario sostiene su derecho a utilizar la pared medianera siempre y cuando no cause perjuicio al otro. Se deberá presentar pruebas documentales que asienten la necesidad de las reparaciones y su proporcionalidad. b) **TÁCTICA DEFENSIVA**: Anticiparse a posibles objeciones que nieguen el daño o la justificación de las reparaciones, alegando que el incumplimiento conlleva responsabilidades económicas. Responder a acusaciones de abuso de derecho argumentando la necesidad de mantenimiento del bien común. c) **GESTIÓN DE RIESGOS**: Considerar el costo de las reparaciones y los posibles pleitos por costas, así como la complejidad procesal al tratar temas de propiedad compartida, lo que puede prolongar los tiempos del litigio.

Recursos y Enlaces Útiles

- 1 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/180062>
- Boletín de Jurisprudencia 4 (Mayo 2025) Oficina de Jurisprudencia
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/204845>
- Boletín de Jurisprudencia 6 (Julio 2025) Oficina de Jurisprudencia
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206001>
- Boletín de Jurisprudencia 9 (Octubre 2024) Oficina de Jurisprudencia
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/201186>
- Boletín de Jurisprudencia 5 (Junio 2025) Oficina de Jurisprudencia
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206000>
- Boletín de Jurisprudencia 8 (Septiembre 2024) Oficina de Jurisprudencia
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/200520>
- USO OFICIAL AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/203274>
- ##mCONSBO DE LA MAGISTRATURA/ I w P O D E R JUDICIAL D E L A N A C I O h
<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206908>



- Condominio de muros, cercos y fosos, medianería, ...
<https://www.sajj.gob.ar/condominio-muros-cercos-fosos-medianeria-muro-medianero-cerramiento-forzoso-prescri...>
- 70.000,00 70.000,00 U\$S INMUEBLE EN CABA JOSÉ A. CABRERA 3341, UN.
<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=102495>

